

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/968

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – מס בשיעור אפס על מוצרי היגיינה נשית), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 30 1. בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975¹, בסעיף 30(א), אחרי פסקה (19) יבוא:

"(20) מכירת מוצרי היגיינה נשית."

דבריו הסבר

מוצרי היגיינה נשית, ובפרט מוצרים לזמן המחזור החודשי (הווסת), כגון טמפונים ותחבושות, הם מוצרי צריכה הכרחיים ובסיסיים עבור כל אישה. מחירם, משפיע באופן ישיר על הוצאותיהן החודשיות של הנשים ולפיכך גם על מצבן הכלכלי. לאור עובדה זו, מדינות שונות בעולם בחרו לנקוט בצעדי מדיניות כלכליים שונים כדי להוריד את מחירם של מוצרים אלה. מעבר להשפעה הכללית על יוקר המחיה של נשים, העלות הכלכלית של רכישת המוצרים עלולה להביא נשים לידי מה שמכונה "עוני מחזור" (Period Poverty), שהוא הקושי לעמוד בנטל הכלכלי של רכישת מוצרי היגיינה וההשלכות השליליות הכרוכות בכך. אומנם תופעה זו רווחת בעיקר במדינות מתפתחות, אך גם במדינות מפותחות יש נשים, בעיקר באוכלוסיות מוחלשות, הסובלות ממנה. נכון להיום, לא נעשה כל מחקר רשמי בישראל שבדק נגישות של נערות ונשים למוצרי מחזור וקובע אם עוני מחזור הוא תופעה הקיימת בישראל ובאיזה היקף.

על פי מסמך שפרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת משנת 2022, שעניינו כלים להנגשת מוצרי היגיינה נשית: מבט משווה, מוצרי היגיינה נשית יקרים בארץ מממוצע המחירים שלהם במדינות האחרות: תחבושות יקרות בכ-9%, מגני תחתונים בכ-18% וטמפונים בכ-27%. חרף עובדה זו, מדינת ישראל אינה נוקטת כיום מדיניות אשר נועדה להפחית את מחירם של מוצרי היגיינה נשית או להנגיש אותם בצורה ישירה לתושבותיה.

במדינות שונות בעולם, הוחלט לפטור ממע"מ את מוצרי ההיגיינה הנשית כדי להוריד את מחיריהם. בין מדינות אלה ניתן למנות את אוסטרליה, אירלנד, קנדה ומספר מדינות בארצות הברית. במדינות נוספות, ביניהן אוסטרליה, אסטוניה, בלגיה, גרמניה, הולנד, ספרד, צרפת ופולין, הוחלט להטיל שיעור מע"מ מופחת, מפני שדיני המס של האיחוד האירופי לא מאפשרים כיום הטלת פטור ממס על מוצרי צריכה באופן כללי, אלא רק הטלת שיעור מופחת.

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

בתחום הצריכה בישראל נקבעו תצורות שונות להתערבות בשוק להגנה על הצרכן, ביניהן קביעת מס ערך מוסף בשיעור אפס על פירות וירקות, הכללת תרופות בסל התרופות, והתרת מבצעים על ספרים. אולם, בנוגע למוצרי היגיינה נשית, לא קיימת התערבות דומה על אף שמדובר במוצרים חיוניים עבור נערות ונשים. קביעת מס ערך מוסף בשיעור אפס, יחד עם צעדי פיקוח נוספים, עשויים להיות פתרון שיקל על המצוקה.

בנוסף להפחתת המס העקיף על מוצרי היגיינה נשית, בשנים האחרונות יש מדינות אשר בוחרות להנגיש מוצרי היגיינה נשית באופן ישיר לנשים באוכלוסייה. הדוגמה הבולטת לכך היא סקוטלנד, שבה נחקק בשנת 2020 חוק המחייב רשויות מקומיות, מוסדות חינוך והשכלה וגופים נוספים המעניקים שירות לציבור לחלק לתושבות מוצרי היגיינה ללא עלות.

לפיכך, מוצע להטיל מס ערך מוסף בשיעור אפס על מוצרי היגיינה נשית.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (1880/24/פ) ועל ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (3448/24/פ).

הצעת החוק זהה לפ/3448/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)